

Indemnisation après un accident de la route

Cabinet Assurances & Réparation du Dommage Corporel

Domaine : Accident de la Route — Guide pratique

Les premières démarches

Après un accident de la route, il convient de faire constater les faits (constat amiable, intervention des forces de l'ordre le cas échéant) et de solliciter un certificat médical initial décrivant précisément les blessures constatées.

La déclaration à l'assurance doit intervenir dans les délais contractuels, généralement de quelques jours, pour ne pas compromettre la prise en charge du sinistre.

L'expertise médicale

Une expertise médicale est généralement organisée pour évaluer les préjudices corporels : durée d'incapacité temporaire, séquelles permanentes, besoin d'assistance. La victime a le droit de se faire assister par un médecin-conseil indépendant lors de cette expertise.

Les conclusions de l'expertise servent de base au calcul de l'indemnisation proposée par l'assureur.

Négociation et recours

L'offre d'indemnisation de l'assureur n'est jamais définitive tant qu'elle n'a pas été acceptée par la victime. Il est recommandé de faire évaluer cette offre par un avocat spécialisé avant toute signature, notamment pour les préjudices graves ou évolutifs.

En cas de désaccord persistant, un recours devant les juridictions civiles reste possible pour faire fixer l'indemnisation par un juge.

Ce document constitue un guide pratique à visée informative et ne remplace pas une consultation juridique personnalisée. Pour toute situation concrète, rapprochez-vous d'un avocat inscrit sur LawConnect.

Extrait préparé pour LawConnect — Bibliothèque juridique